

1500923-78.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104393/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24343381 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2104393 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENALDO RIBEIRO PIZA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500923-78.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500923-78.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104393/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24343381 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2104393 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENALDO RIBEIRO PIZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

RENALDO RIBEIRO PIZA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir exposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 23h20min, na Estrada dos Índios, 733, Jardim Amanda Caiubi, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente transportava, para fins

de tráfico, sem autorização, 729 porções de cocaína (com peso líquido de 164,37 gramas), de cocaína, 553 porções de maconha (com peso líquido de 1.158,93 gramas), 167 porções de crack (com peso líquido de 28,39 gramas) e 48 frascos de lança perfume.

Notificado (fls. 84), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 98). A denúncia foi recebida (fls. 100/101). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), Laudo de Constatação Provisório (fls. 25/28) e através do Laudo Pericial de Constatação Definitiva (fls. 157/158, fls. 160/162 e fls. 163/166), Laudo (fls. 153/156 - telefone celular).

A autoria é certa.

RAULINO NUNES DE AZEVEDO FILHO, guarda civil municipal, disse que dirigia-se à uma das bases da guarda municipal e realizava patrulhamento de rotina quando um casal pediu auxílio aos guardas municipais e disse que o réu os perseguia. Abordaram o réu que apresentava sinais de embriaguez. Acredita que estavam em cerca de 3 ou 4 viaturas policiais. Ele estava embriagado ao volante. Em momento algum, disse se o material era dele ou não. Não manifestou reação. Não sabia dizer o motivo pelo qual as drogas estavam dentro do veículo. A declaração por ele prestada era desconexa. Acharam que o casal estava junto com ele. Acharam estranho. Também não entenderam o motivo pelo qual o casal estaria falando aquilo. A mochila não estava nem escondida. Estava sobre o banco traseiro. O casal também foi levado para o distrito policial. Não se recorda de alguém ter falado que o réu passou por ali várias vezes. Estava embriagado.

A testemunha MARCELO NOGUEIRA DO CARMO afirmou que o réu quando de sua prisão disse que deu carona para um casal e esse casal deixou a mochila dentro do veículo. Populares falaram que ele já havia passado por ali por várias vezes procurando esse casal.

Interrogado, o acusado RENALDO RIBEIRO PIZA disse que é a primeira vez que foi preso. Trabalhava como mecânico. Sofreu acidente e quebrou duas pernas. Estava sem trabalhar. Era mecânico. Conta com 36 anos. Aquele carro é de um colega e estava com o interrogando. Estava recebendo para transportar a droga. Tinha que pegar o carro, deixar estacionado em um local e deixar a chave no pára-choques.

Restou comprovado nos autos que o réu estava embriagado no momento da prática delitiva, o que fora afirmado pelos próprios guardas municipais. Foi visto conduzindo o veículo automotor que trazia as drogas descritas na denúncia no banco traseiro sem qualquer ocultação.

A embriaguez na prática do delito chamou a atenção desta magistrada, já que poderia ter retirado a capacidade de autodeterminação do acusado, contudo, em seu interrogatório, o réu confessou a prática delitiva explanando-a com detalhes.

Tais circunstâncias, demonstraram a perfeita ciência do acusado acerca de sua prática delitiva tornando certa a autoria do delito de tráfico de drogas, já que

sua versão foi corroborada por todos os demais elementos de convicção dos autos.

Perfeitamente elidida presunção de inocência existente em favor do réu.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e consequências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes de sorte que seu grau de reprovabilidade, para fins de fixação da pena-base deve ser aquele já estipulado pelo legislador, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Opero a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Nã há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, de sorte que torno concreta como reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado ante sua reincidência bem como pelo fato de que gozava de livramento condicional quando surpreendido na prática do presente delito, o que demonstra seu desprezo total às regras legais e condições anteriormente impostas pelo Juízo das Execuções quando da imposição de tal benefício.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO RENALDO RIBEIRA PIZA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA